

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4914/2536

ธนาคาร มหานคร จำกัด
นาง เข้ม หลิมศิริวงษ์
นาย วชิระ หลิมศิริวงษ์ กับพวก

โจทก์
ผู้ร้อง
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 55, มาตรา 271, มาตรา 287

ป.พ.พ. มาตรา 705, มาตรา 706, มาตรา 728, มาตรา 1474

โจทก์ผู้รับจำนองไม่ทราบถึงการที่ผู้ร้องมีส่วนเป็นเจ้าของและไม่ได้ยินยอมให้นำที่พิพาทส่วนของผู้ร้องเข้าร่วมจำนองด้วยเนื่องจาก ป.ผู้จำนองมิได้แจ้งให้ทราบการจำนองจึงสมบูรณ์และมีผลผูกพันทรัพย์สินจำนองทั้งหมดทุกส่วน เมื่อจำเลยในฐานะทายาทโดยธรรมของป.ถูกโจทก์ฟ้องบังคับจำนองและศาลพิพากษาให้บังคับตามสัญญาจำนองได้แล้วเช่นนี้ โจทก์ย่อมมีสิทธิที่จะบังคับคดีให้เป็นไปตามคำพิพากษาได้ ส่วนการที่ ป.นำทรัพย์สินส่วนของผู้ร้องเข้าร่วมจำนอง โดยไม่ได้รับความยินยอมของผู้ร้องนั้นหากเป็นเหตุให้ผู้ร้องได้รับความเสียหายอย่างไร ผู้ร้องก็ชอบที่จะว่ากล่าวเอาแก่ ป. หรือทายาทของป. เป็นอีกเรื่องหนึ่งต่างหาก จะมาร้องขอกันส่วนให้บังคับคดีมีผลผิดไปจากคำพิพากษาหาได้ไม่

คดีนี้สืบเนื่องมาจากศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งห้าในฐานะทายาทโดยธรรมของนายป้อม ร่วมกันชำระเงินแก่โจทก์ พร้อมดอกเบี้ยและค่าฤชาธรรมเนียมจำเลยทั้งห้าไม่ยอมชำระหนี้ดังกล่าวโจทก์ขอบังคับคดีเจ้าพนักงานบังคับคดีนำยึด

ที่ดิน ซึ่งเป็นทรัพย์สินจํานองและมีชื่อนายป้อมเป็นเจ้าของเพื่อนําออกขายทอดตลาดนําเงินชำระหนี้ตามคํापิปากษา

ผู้ร้องยื่นคําร้องว่า ผู้ร้องเป็นภริยาโดยชอบด้วยกฎหมายของนายป้อม หลิมศิริ วงษ์ ผู้ตาย ที่ดินแปลงที่โจทก์นํายึดเป็นของผู้ร้องกับนายป้อมครอบครองร่วมกัน นายป้อมนําดินแปลงดังกล่าวไปจํานองแก่โจทก์ โดยผู้ร้องไม่ได้รู้เห็นหรือให้ความยินยอม การจํานองจึงไม่คลุมถึงที่ดินส่วนของผู้ร้อง ขอให้กันส่วนของผู้ร้อง 1 ใน 2 ส่วน ของที่ดินแปลงดังกล่าว หรือหากขายทอดตลาดได้เงินเท่าใดให้กันส่วนของผู้ร้อง 1 ใน 2 ส่วน

โจทก์คัดค้าน

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้ว มีคําสั่งให้ยกคําร้อง

ผู้ร้องอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิจารณากลับ ให้กันส่วนของผู้ร้องไว้ 1 ใน 2 ส่วน ของที่ดินแปลงที่โจทก์นํายึด หรือหากขายทอดตลาดได้เงินเท่าใดก็ให้กันเงินส่วนที่ผู้ร้องมีสิทธิได้รับให้แก่ผู้ร้อง 1 ใน 2 ส่วน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ที่ดินรายนี้ นายป้อมได้มาเมื่อปี 2527 ในระหว่างที่นายป้อมและผู้ร้องเป็นสามีภริยากัน จึงนับเป็นสินสมรส ซึ่งผู้ร้องมีส่วนเป็นเจ้าของครึ่งหนึ่ง ส่วนปัญหาที่ว่าผู้ร้องมีสิทธิขอกันส่วนของตนได้หรือไม่นั้น เห็นว่าการที่ผู้ร้องมีส่วนเป็นเจ้าของที่พิพาทอยู่ครึ่งหนึ่ง และไม่ได้ยินยอมให้นําค่าพิพาทส่วนของผู้ร้องเข้าร่วมจํานองด้วยนั้น โจทก์ผู้รับจํานองหาได้ทราบเช่นนั้นไม่ เนื่องจากนายป้อมผู้

จำนองมิได้แจ้งให้ทราบการจำนองจึงสมบูรณ์และมีผลผูกพันทรัพย์สินจำนองทั้งหมดทุก
ส่วนเมื่อจำเลยทั้งห้าในฐานะทายาทโดยธรรมของนายป้อมถูกโจทก์ฟ้องบังคับจำนอง
และศาลพิพากษาให้บังคับตามสัญญาจำนองได้แล้วเช่นนี้ โจทก์ย่อมมีสิทธิที่จะบังคับ
คดีให้เป็นไปตามคำพิพากษาได้ ส่วนการที่นายป้อมนำทรัพย์สินของผู้ร้องเข้าร่วม
จำนองโดยไม่ได้รับความยินยอมของผู้ร้องนั้น หากเป็นเหตุให้ผู้ร้องได้รับความเสีย
หายอย่างไร ผู้ร้องก็ชอบที่จะว่ากล่าวเอาแก่นายป้อมหรือทายาทของนายป้อมเป็นอีก
เรื่องหนึ่ง ต่างหากจะมาร้องขอกันส่วนให้การบังคับคดีมีผลผิดไปจากคำพิพากษาหา
ได้ไม่

พิพากษากลับ ให้ยกคำร้องของผู้ร้อง

(สวิน อักษรายุธ-วินัย วิมลเศรษฐ-ชูชาติ ศรีแสง)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ